

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4101 -
4102/2532

นายปราโมทย์ สงวนเชื้อ
นายบรรจบ สงวนเชื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 40

การที่ศาลเชื่อว่าทนายจำเลยป่วยจริงเพราะมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมคำร้องขอเลื่อนคดีจึงอนุญาตให้เลื่อนคดีเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบ มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 เมื่อการสั่งเลื่อนคดีดังกล่าวไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้ว แม้ความจะปรากฏต่อมาว่าจำเลยเสนอใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดี ศาลจะยกเลิกเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ๒ แปลงขอให้พิพากษาให้จำเลยคืนโฉนดที่ดิน ๒ แปลง พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยดูแลผลประโยชน์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง จำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกล่าว แต่ใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งให้โจทก์โอนที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลงให้จำเลย หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่ผู้เดียว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อน ถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลย และพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาท ๒ แปลง และหนังสือมอบอำนาจคืนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลย ขอให้สืบพยานจำเลยต่อไป และอุทธรณ์ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยไม่ชอบพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและนำพยานเข้าสืบได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป และให้ยกอุทธรณ์จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีแล้ว ภายหลังกลับสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลชั้นต้นชี้สองสถานให้จำเลยนำสืบก่อนและนัดสืบพยานจำเลยวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ทนายโจทก์และตัวจำเลยมาศาล มีคำร้องของทนายจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครออกหาเสียงตรากตรำ มีอาการไม่สบาย วิงเวียนศีรษะ เป็นลมไม่สามารถว่าความได้ ทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา ถึงวันนัดทนายโจทก์และจำเลยมาศาล มีคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยว่าป่วยไม่สามารถมาศาลได้ มีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย ระบุว่าทนายจำเลยป่วย ปวด

ห้อง ห้องเสีย ทนายโจทก์คัดค้านว่าทนายจำเลยไม่ได้ป่วยจริงตามใบรับรองแพทย์ ศาลชั้นต้นเห็นว่าทนายจำเลยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงควรให้โอกาสทนายจำเลยอีกนัดหนึ่ง จึงอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ ๑๒ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๙ ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ทนายจำเลยไม่ได้ป่วยแต่ได้ไปว่าความที่ศาลแพ่ง ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๑๒๕๘/๒๕๒๙ระหว่าง นายเสริมสุข บุญครอง กับพวก โจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนานครก่อสร้างกับพวก จำเลย โดยแนบหลักฐาน ภาพถ่ายใบแต่งทนายและรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสอบถามทนายจำเลยแถลงว่าในวันดังกล่าวตนป่วยจริงและพักอยู่ที่บ้าน ทนายจำเลยเห็นว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ศาลและสามารถจะไปศาลแพ่งได้ จึงได้ไปว่าความที่ศาลแพ่งในวันดังกล่าวและว่าไม่มีเจตนาประวิงคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำแถลงของทนายจำเลยไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ถือว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดีจึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้เลื่อนคดีในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ เป็นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานจำเลยในวันนั้นเสียและให้ทำการสืบพยานโจทก์ต่อไปในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา ถึงวันนัด ศาลชั้นต้นได้สืบพยานโจทก์จนหมดพยานโจทก์รวม ๒ ปากแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๙ ดังนี้ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นเชื่อว่าทนายจำเลยป่วยจริง เพราะมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมคำร้อง จึงได้อนุญาตให้เลื่อนคดีนั้นเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบแล้ว มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ เพราะมิได้มีกฎหมายบัญญัติว่า การขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยเสมอไป การที่ฝ่ายจำเลยเสนอใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดีก็เป็นการกระทำอีกอันหนึ่งต่างหาก ดังนั้น เมื่อการสั่งเลื่อนคดีของศาลชั้นต้นไม่เป็นการ

พิจารณาที่ผิดระเบียบแล้ว ศาลชั้นต้นจะยกเลิกเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหา
ได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและ
นำพยานเข้าสืบได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ ค่า
ฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่ ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางสาววีรา ไวยหงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ